

내부규정 위반 등에 관한 특정감사 결과

(‘24.3.22.(금), 국립부산과학관 청렴감사팀)

□ 감사 개요

○ 관련 근거

- 「공공감사에 관한 법률」 제19조, 동법 시행령 제11조
- 「국립부산과학관 감사규정」 제7조
- 청렴감사팀-104(2024.1.31.) 「내부규정 위반 관련 특정감사 실시 계획」

○ 감사 기간 : 2024. 1. 31. ~ 2. 28.

○ 감사 대상 : ○팀, ◇센터

○ 감사 범위 및 주요 점검사항

감사 범위	주요 점검사항
방호직 교대근무 편성기준 준수 및 시간외근무의 적정 여부	· 방호직의 교대근무 편성 계획 수립 및 변경 기준 · 방호직 업무 시 시간외근무 신청의 적정 여부
비인가 정보통신기기의 반입 및 인터넷망 사용의 적정 여부	· 비인가 정보통신기기 반입 및 사용 여부 · 개인 정보통신기기와 기관 인터넷망 연결의 적정 여부
병가 신청·허가 절차의 적정 여부	· 병가 신청 절차상 내규 및 보고체계 준수 여부 · 병가 허가 절차의 적정성 등

○ 감사반 : 감사반장 외 1명(총 2명)

□ 처분요구 총괄표

- 감사 결과 아래 [표1]과 같이 총 3건의 지적사항(행정상 처분 2건, 신분상 처분 2명)이 도출되어 내부 검토과정을 거친 후 처분요구 사항을 확정함.

[표1] 처분요구 총괄표

합계			재정상 처분		신분상 처분		행정상 처분				
건수	금액	인원	변상 명령	시정	징계	주의	현지 주의	시정	개선	권고	통보
2	-	2	-	-	2명	1명	-	-	1건	-	1건

❑ 처분요구사항 일람표

순번	처분사항	처분요구			처분대상자	조치부서
		행정상	신분상	재정상		
1	분장 업무 소홀 및 시간외근무 부적정	통보	주의	-	「관련자」 부분 삭제	◇센터 ○팀
2	정보보안규정 및 성실의 의무 위반	개선	징계 (중징계)	-	○팀 A	◇센터
3	복무규칙 및 품위유지의 의무 위반	-	징계 (경징계)	-	○팀 B	-

❑ 조치계획

- 감사 결과 처분지시(통보 및 징계의결 등) 및 조치결과 확인
- 조치결과 공공감사정보시스템 입력·관리 및 경영공시(수시) 추진

❑ 주요 지적사례

사례 ①	분장 업무 소홀 및 시간외근무 부적정
• 「국립부산과학관 방호업무요령」, 「별표 1」 방호직 근로자 근무수칙 및 매월 수립하는 근무편성표 내 명시된 '방호직 교대근무 자체 편성기준'에 따르면 "일별 조간 및 야간근무자는 필수근로자로 포함하여야 하며, 일별 필수근무자(조간/야간)가 부득이한 사유로 근무를 변경하고자 할 경우 해당일 주간 또는 휴무자를 대근자로 지정하고 근무 변경을 신청" 하도록 되어있음. • ○팀 직원이 갑작스러운 개인 사유로 근무 변경이 필요한 경우 통상적으로 각 파트 내에서 같은 업무를 담당하는 직원 간 변경해왔으며, 부득이한 상황이 아니라면 파트장이 아닌 팀장이 파트원의 업무를 대신하는 경우가 거의 없음. • ○팀에서 시간외근무를 신청하는 경우는 대부분 공사 감독 업무가 그 사유이며, 방호 업무를 하기 위해 시간외근무를 신청하는 경우는 그 전례가 없음.	
▶ 관련자는 기관 특성상 청사방호 관리가 상시로 필요하여 <u>조간·야간근무자가 필수 편성임에도 불구하고, 야간근무자가 누락된 근무 편성 변경을 승인하여 분장 업무 관리를 소홀히 하였음</u>. 또한, 이로 인해 <u>불필요한 시간외근무를 함으로써 기관의 예산 낭비를 초래함</u>. ▶ ○팀 모든 파트의 근무 편성 시 <u>필수근무자가 누락되는 일이 없도록 편성기준을 준수하여 근무 계획 수립 및 분장 업무 관리를 철저히 하는 한편, 업무처리상 필요하다고 인정되는 경우의 시간외 근무만 신청·승인할 필요가 있음</u>.	

사례 ②	정보보안규정 및 성실의 의무 위반
「국립부산과학관 정보보안규정」 제57조(비인가 기기 통제)에 따르면 과학관 소속 직원은 개인 소유 이동통신단말기 또는 특별한 사정에 의해 정보보안담당관의 승인을 받아 반입한 기기를 제외한 다른 개인 소유의 정보통신기기를 과학관으로 무단 반입·사용하여서는 아니 되며, 반입한 개인 소유의 정보통신기기를 과학관 내부망 및 인터넷망에 연결하여서는 안 됨. - 또한, 과학관 직원은 「인사규정」 제38조(성실의 의무), 제39조(품위유지의 의무), 「복무규칙」 제4조(근무기강의 확립)에 따라 회사의 제규정을 성실히 지키며 맡은 바 직무를 수행하기 위하여 책임을 다하여야 함.	
▶ 관련자는 <u>정보보안담당관의 승인을 받지 않은 개인 정보통신기기를 개인 용도로 반입</u>하여 과학관에서 운영하고 있는 <u>무선랜(WiFi)에 개인 정보통신기기를 장기간 연결</u>하였고 이를 통해 <u>근무시간 중 직무 태만 행위를 함</u>으로써, <u>기관의 규율 질서를 혼란하게 하고 예산 낭비 또한 초래함.</u> ▶ 정보보안 담당부서의 장은 <u>비인가 기기의 통제 및 정보보안 관리 업무와 하부조직의 근무기강 확립 및 복무 관리 업무를 일부 소홀히 함.</u> ▶ 정보보안 업무를 더욱 철저히 함과 동시에 <u>직원의 비인가 기기 반입·사용 등을 통제하기 위한 별도의 관리시스템 마련</u>, 하부조직의 근무기강 확립을 위한 <u>실질적 관리·감독 및 내부 규정 교육 등이 요구됨.</u>	

사례 ③	복무규칙 및 품위유지의 의무 위반
「국립부산과학관 복무규칙」 제34조(병가) 제1항에 따르면 질병 또는 부상으로 인하여 직무를 수행할 수 없는 경우에는 연 60일의 범위 안에서 유급병가를 허가할 수 있으며, 제3항에 따르면 병가일이 7일 이상일 경우 의료기관에서 발급된 진단서를 첨부하여야 함. - 또한, 제38조(휴가의 절차)에 따르면 직원이 휴가를 얻고자 할 때에는 사전에 근무상황부를 신청하여야 하며, 부득이한 사정이 있는 경우에는 당일까지 부서장 및 전결권자의 허가 또는 지시를 받아야 함. ※ 팀 소속 직원의 일반복무(휴가/조퇴/결근/외출/관내·외출장 등)에 관한 사항은 팀장 전결 / 직원의 7일 이상 병가 요청에 관한 사항은 본부장 전결 - 한편 「국립부산과학관 인사규정」 제39조(품위유지의 의무)와 「공무직 근로자 관리규칙」 제33조(의무) 제4항에 따르면 직원은 직무의 내외를 불문하고 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 되며, 「공무직 근로자 관리규칙」 제33조(의무) 제1항에 따르면 공무직은 관리부서 및 상급 직위 근로자의 업무지시 등 직무상의 명령을 따라야 함.	
▶ 관련자는 연간 누계 7일 이상의 병가 사용을 위해서 부서장 및 전결권자의 허가 또는 지시를 받아야 하나, <u>부서장에게 사전에 직접 보고하지 않았으며 부서장을 제외한 결재선의 검토자에게만 보고함.</u> 또한, 병가 신청 과정에서 <u>지속적으로 상급 직위 근로자의 지시를 따르지 않았고</u>, 전 직원에게 사내 메신저 쪽지를 보내어 <u>직장 규율과 조직 질서를 저해하는 행위</u>를 함.	